



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/98/2023, 5/1360/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום
מקרקעין דגנית קציר-ברין

1	גריפנר יוסף אריה	תובעים בתיק 5/1360/2022 ונתבעים בתיק 5/98/2023
2	גריפנר פנינה	
באמצעות ב"כ: עו"ד דויטש נתנאל מצדה 7, בני ברק טל': 0547648959		
3	ציונה פורמן – נמחקה 2.5.2023	נתבעים בתיק 5/98/2023
4	חנן פורמן – נמחק 2.5.2023	
5	צביקה פורמן – נמחק 2.5.2023	
נגד		
1	שלפי ורדית	נתבעים בתיק 5/1360/2022 התובעים בתיק 5/98/2023
2	פוטוק אחזקות בע"מ	
3	סימון אורליה	
4	ויינבוים בוריס	
5	פשיטיצקי אלכסנדר	
6	מנחם שמחה	
7	קנת עודד	
8	אלדזם עידו יוסף	
9	יצחקי חיה	
10	קניאל מרדכי	
באמצעות ב"כ: עו"ד שפינדל ערן מצדה 7, בני ברק טל': 0547507336 פקס: 036090988		



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1360/2022, 5/98/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין

א. כללי

1. עסקינן בתביעה ובתביעה שכנגד, הנוגעות לביצוע פרויקט הריסה ובניה של בית משותף, ברח' דוד בלוח 12 בתל-אביב, הידוע גם כגוש 6217 חלקה 57 (להלן: "**הבית המשותף**", או "**הבית**"). הבית המשותף כולל 14 יחידות והוא נבנה במהלך שנות ה-50 של המאה הקודמת.

על הבית חל התקנון המצוי.

2. התביעה העיקרית הוגשה על ידי בעלי יחידה הידועה כתת-חלקה 1 בבית, משפחת גריפנר (להלן: "**גריפנר**") כנגד כל בעלי הדירות בבית (למעט משפחת פורמן-נתבעים 3 עד 5 להלן: "**פורמן**") והיא הוגשה משום שלטענתם, קיים חוסר שוויון מהותי ובוטה בתמורות אשר נקבעו במסגרת הסכם לביצוע פרויקט הריסה ובניה של הבית לשם חיזוק, אשר נחתם בין חברת: "בוני התיכון בע"מ" לבין בעלי הדירות בבית. במסגרת תביעה זו עתרו גריפנר לקבל תמורות כמותיות זהות כפי שניתנו ליתר בעלי הדירות ודרשו לפעול לשינוי התכנית כך שתכלול דירת תמורה שוויונית עבורם בשטח דירתם המדוד ובתוספת שטח זהה כפי שניתנה ליתר בעלי הדירות.

3. התביעה שכנגד היא תביעה שהוגשה על ידי 12 מתוך 14 בעלי הדירות כנגד גריפנר ופורמן (שהם בעליה של תת חלקה 9 בבית המשותף). במסגרת התביעה הנגדית מבוקש לאשר את ביצוע העבודות בבית המשותף בתנאי ההסכם והתוספות לו אשר נחתמו עם חברת בונים בעיר (בלוח 12 תל אביב) בוני התיכון בע"מ (להלן: "**היזם**" או "**החברה היזמית**").

4. מאחר שלאחר הגשת התביעה הסכימה משפחת פורמן לחתום על ההסכם לא אדון בטענות בעניינם.

ב. תמצית טענות הצדדים

טענות גריפנר

5. דירת גריפנר, תת-חלקה 1, ממוקמת מרחק 5 מדרגות בלבד מתחת למפלס הכניסה לבית. הדירה נרכשה על ידם לפני כעשור, בעשור השביעי לחייהם, מתוך מחשבה שהיא תוכל לשמש את בתם הסובלת מנכות קשה, וזאת לאור הגישה הנוחה יחסית מקומת הכניסה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1360/2022, 5/98/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שטחה הרשום של היחידה הוא 38 מ"ר. חלקה היחסי ברכוש המשותף הינו 38/640 ושטחה המדוד הוא 46 מ"ר. היחידה ממוקמת רובה ככולה מעל פני הקרקע והיא אינה מרתף, כמו כן היא כוללת את כל הסידורים הנדרשים לדירת מגורים על פי היתר שניתן בשנת 1956. לפיכך, גריפנר רואים עצמם כבעליה של דירת מגורים ומכאן שהם זכאים לקבל תמורה זהה לזו שקיבלו דירות המגורים במסגרת הפרויקט (שטח מדוד + תוספת שטח + חניה).

6. במפלס הסמוך לדירתם בקומת הקרקע, קיימות מרפאה וחנות ומעליהן דירה נוספת. מעל אלו, קיימות שלוש קומות טיפוסיות, בשני מפלסים. במפלס העליון: דירה עורפית ובמפלס התחתון שתי דירות חזיתיות.

7. בתשריט הבית המשותף נרשמה תת-חלקה 1 כאולם בקומת מרתף, ברם, מבדיקת מסמכי תיק הבית המשותף והשוואתם להיתר הבניה (משנת 1956), עולות אי התאמות בין ההיתר המילולי לבין תשריט ההיתר ובין שני אלו למצב הבית בפועל כיום.

כך, לדוגמה, תת-חלקה 2 שבבעלות משפחת שלפי המופיעה בתשריט הבית המשותף כ"חנות" כלל אינה קיימת בהיתר. ליחידה זו רשומים 12/640 חלקים ברכוש המשותף.

8. נוסף על כך, שטחי הדירות בקומות הטיפוסיות, אינם תואמים לשטחים המפורטים למסמכי הבית המשותף. כך, לדוגמה, שטחי הדירות נרשמו במקור בשטח של 53 מ"ר ליחידה בעוד שבפועל הם עומדים על 75 עד 80 מ"ר ליחידה, על פי מדידה שערך מודד מטעם היזם. הפער בין השטחים נובע, בין היתר, כתוצאה מסגירת מרפסות והפיכתן לשטח עיקרי, פעולות שבוצעו מבלי שניתן לגביהן היתר. בדירת גריפנר, בשונה מיתר היחידות, לא בוצעו הרחבות שטחים ובעת רכישתה שימשה כדירת מגורים לכל דבר ועניין. שימוש זה הוכר הן על ידי רשויות המס והן על ידי הרשות המקומית.

9. על אף האמור לעיל, היזם מסרב לתת לגריפנר את התמורה שניתנה ליתר בעלי דירות הבית משום שלטענתו, בשל מיקום היחידה ואופן רישומה, שוויה ההתחלתי נמוך ביחס ליחידות אחרות ולכן, ככל שתינתן תוספת מטרים רבועים אחידה לכל הדירות, דירת גריפנר תשביח את עצמה יותר מדירות אחרות בבית וייווצר חוסר שוויון כלכלי בין הבעלים. טענה זו לא רק שאינה נכונה לגופה – אלא שהתמורות, של בעלי הדירות האחרים, סוכמו לשביעות רצונם ומתן תוספת אחידה לכל אחת מהדירות, אינה יוצרת פגיעה כלכלית בהן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1360/2022, 5/98/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. בענייננו, יש להחיל שוויון מהותי-כמותי ולא כלכלי. כתוצאה מהפרויקט, צפויות להתרחב משמעותית כל דירות הבית, למעט דירה אחת, שהיא דירת גריפנר, שהיא והיא בלבד, אמורה להתכווץ משמעותית (כך ששטח דירת התמורה (37 מ"ר) יהיה קטן משטח היחידה הקיים (46 מ"ר) ועל כן מדובר בחוסר שוויון.

11. בנסיבות בהן מדובר על גריעת שטח מדוד של יחידה, כבענייננו, קיים ספק אם המפקחת מוסמכת לדון בתביעה, מכוח הוראת סעיף 5א' לחוק החיזוק. הפסיקה לא הכירה בפגיעה בשטח יחידה ספציפית ו"החזרתו" בשווי אקוויוולנטי וזאת בפרט כאשר יתר היחידות גדלות באופן אחיד ובמנותק משוויון האקוויוולנטי.

12. על סמך נתוני חוות דעת שגויה ובהסתמך על תקנות התכנון והבניה (שכלל לא היו קיימות במועד בו נבנה הבית) נטען כי יחידת גריפנר לא נועדה לשמש למגורים ולכן קיימת הצדקה להקטין באופן משמעותי את יחידתם ולהגדיל באופן משמעותי את שטחן של כל יתר היחידות בבית, בנימוק של "שוויון אקוויוולנטי".

13. השמאי מטעם היזם התעלם מחלקה של יחידת גריפנר בזכויות הבניה היחסיות, המוקנות מכוח תכנית רובע 4. כמו-כן, השמאי לא ביקר בנכס ולכן לא היה מודע לכך שהיחידה מחולקת לחדרים והותקנו בה כל הסידורים הנדרשים למגורים (מטבח ונוחיות) וכי היתר ספציפי הכשיר את הבניה ביחידה ואף התיר את השימוש בה כגן ילדים.

14. על סמך חוות דעת שגויה שהעריכה בטעות את יחידת גריפנר כשטח אחסנה, מבקשים בעלי הדירות כיום לגרוע מזכויותיה.

15. מצבו של הבית על פי היתרים אינו רלוונטי, משום שמדובר בפרויקט להריסה. מקום שהבית סיים את חייו הכלכליים והשימוש המיטבי בנכס הוא קרקע פנויה, נגזרות הזכויות מכך. בעלי הזכויות לא התחשבו בהיתר המקורי בעת חישוב שטחי התמורה לדירות והם אינם יכולים להתייחס לעניין באופן שונה רק בנוגע לדירה של משפחת גריפנר, במיוחד כשהיא בנויה בהיתר כדין.

16. המו"מ שנוהל עמם נוהל בחוסר תום לב קיצוני, תוך ניסיון לפגוע בזכויותיהם וזאת בין היתר מהנימוקים הבאים :

17. לצד דירת גריפנר, קיימות שתי תתי חלקות שעמן סוכמה תמורה שונה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1360/2022, 5/98/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כך, לדוגמה, משפחת שלפי (תת-חלקה 2), אשר תקבל חלף היחידה הקיימת ששטחה 12 מ"ר, דירה משודרגת בקומה ראשונה בשטח של 70 מ"ר, בתוספת מרפסת וחניה, כאשר 19 מ"ר מתוך שטח הדירה הנ"ל יינתנו לה ללא תשלום ואילו עבור יתרת 51 ה- מ"ר הנוספים, היא תשלם סך של 2,600,000 ש"ח, שהוא סכום המשקף עלות של 51,000 ₪ למ"ר. סכום זה ישולם ללא הצמדה וללא ריבית ועל עלות זו תינתן הנחה נוספת של 5%. לגריפנר לא ניתנו זכויות דומות.

18. עם משפחת פוטוק סוכם כי יקבלו חלף יחידתם (שהינה יחידה בשטח רשום של 50 מ"ר ושטח מדוד של 74 מ"ר) דירת מגורים בשטח של 78 מ"ר, אשר תמוקם בקומה החמישית ותכלול מרפסת בשטח של 12 מ"ר וכן שתי חניות.

19. האמור לעיל מלמד, כי בעת קביעת התמורות, נלקח בחשבון השטח הקיים של כל יחידה, לפי מדידת שטח הדירה בפועל, כולל מרפסות שנסגרו ללא היתר ולא על פי השטח הרשום בפנקס הבתים המשותפים, כאשר כל יחידה תקבל תוספת שנהג בין 5 ל-7 מ"ר מעבר למדידה הנ"ל. כל דירה עולה לפחות קומה אחת מעל מיקומה כיום, למעט דירת פוטוק אשר עולה חמש קומות. כל דירה מקבלת מרפסת וחניה, למעט דירת פוטוק שמקבלת שתי חניות. אולם תמורות אלו אינן חלות במקרה של גריפנר.

20. היזם ניהל משא ומתן עם גריפנר, כשבסופו של דבר הוצעו להם שתי חלופות: **האחת**- דירה בקומת קרקע בשטח של 37 מ"ר (הכוללת פגמים תכנוניים למכביר) בתוספת 17 מ"ר חצר או **חלופה שנייה**- דירה בקומה ראשונה, בשטח של 71 מ"ר, מתוכה גריפנר יקבלו זיכוי של 40 מ"ר, חלף שטח יחידתם הקיימת ועל היתרה (31 מ"ר), ישלמו גריפנר סך של 2,300,000 ₪, המשקף עלות של כ- 75,000 ₪ למ"ר. לטענת גריפנר המדובר בחלופות ייחודיות שאינן מתיישבות עם התמורות הכמותיות המהותיות שניתנו ליתר יחידות הבית.

21. זכויות הבניה החלות על החלקה כיום נובעות מתכנית רובע 4, שהינה תכנית נפחית אשר היקף הזכויות בה הוא פועל יוצא של מיקום ושטח החלקה ממנה נגזרות זכויות הבניה החדשות למגורים, ולפיכך, המצב הקודם של הדירות ויעודן, על פי היתרים ישנים שהיו קיימים בעבר, אינו רלוונטי. יתירה מכך, בהינתן התכנית להריסת הבית והקמתו, מתמצית תרומתה של כל דירה בחלקה בקרקע. לפיכך, אופן רישום הדירות בצו רישום הבית המשותף, שעתיד ממילא להתבטל, חסר רלוונטיות לשאלת השוויון.

22. על פי הדין, אין לבחון את השווי הכלכלי הצומח לכל אחד מבעלי הדירות מתוספת הערך כתוצאה מפרויקט חדש – אלא לבחון את היקף השטחים שמקבלת כל דירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1360/2022, 5/98/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. גריפנר מבקשים לקבל אותן תמורות כפי שניתנו ליתר בעלי הדירות ועל כן, יש להורות לרוב בעלי הדירות, אשר הסמיכו את היזם לפעול בשמם, לפעול לשינוי התכנית כך שתכלול דירת תמורה שוויונית עבורם בשטח דירתם המדוד ובתוספת זה, כפי שניתנה ליתר הדירות.

24. בנסיבות אלו, מבוקש לקבוע כי התמורות שנקבעו בהסכם אינן שוויוניות וכי דירת גריפנר זכאית לתוספת שטח זהה לזו שניתנה לדירות האחרות בבית.

טענות רוב בעלי הדירות

25. גריפנר הם בעלי זכויות בקומת המרתף ביחידה שהוגדרה בהיתר הבניה כ"מקלט בקומת מרתף", כאשר 9 מ"ר מתוכה מצויים בחריגת בניה והיא אינה מוגדרת כדירת מגורים.

26. מצבו הפיזי של הבית ירוד ביותר, תשתיותיו ישנות והוא טעון חיזוק.

27. בעלי הדירות מבקשים לקדם ביצוע פרויקט במתכונת של הריסה ובניה, ולשם כך ניהלו מו"מ עם היזם, כאשר בסופו של דבר החליטו כל בעלי הדירות זולת גריפנר ופורמן להתקשר עם היזם בהסכם.

28. ההסכם נחתם לאחר הליך מו"מ ממושך וקפדני אשר כלל עבודה מאומצת מצד כל הגורמים הנוגעים בדבר, תוך כדי עמידה על זכויות כלל בעלי הזכויות. על ההסכם חתמו 88.5% מכלל הבעלים שבבעלותם 549/620 חלקים ברכוש המשותף. התמורות שניתנות לבעלי הדירות הינן שוויוניות בהתאם לשיעור זכויותיהם, והן הוסכמו על ידי רוב מכריע מביניהם.

29. על פי ההסכם, כל אחד מבעלי הדירות זכאי במסגרת ההסכם לדירה חדשה ברמת גימור גבוהה בשטח עיקרי של בין 70-91 מ"ר (לפי טיפוס דירות) כולל ממ"ד, בתוספת מרפסת בשטח של 10 מ"ר עד 14 מ"ר, חניה, פיתוח חצר ושבילים. כמו כן, קיימת היתכנות להוספת מחסנים (בכפוף לאילוצי תכנון ולהוראות סעיף 7.5 להסכם).

30. בעלי הדירות מקבלים את הבטוחות הבאות: ערבות בנקאית לפי חוק מכר בשווי הדירה החדשה, ערבות להבטחת תשלום שכר הדירה לו הם זכאים בתקופת ביצוע העבודות, ערבות לשם הבטחת מס שבח, רישום צו בית משותף וערבות בדק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1360/2022, 5/98/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. הפרויקט אושר על ידי המוסד התכנוני בתנאים וזאת מבלי שמי מבין הנתבעים הגיש התנגדות לבקשה להיתר.

32. גריפנר הם בעלי זכויות במרתף בגודל של 37.95 מ"ר, שייעודו מקלט, ומעולם לא הוגשה בקשה לרשות התכנון להכשיר את היחידה כיחידת מגורים ולא ניתן כל היתר לשימוש חורג לצורך שימוש זה. היחידה הרלוונטית היא בגובה תקרה של 2.2 מטר (על אף שגובה חדר מגורים חייב להיות בגובה שלא יפחת מ-2.5 מטר). לגריפנר הוצע לקבל דירת מגורים בקומת הקרקע בגודל של 35 מ"ר, או לחילופין הנחה ברכישת דירה משודרגת בגודל של 71 מ"ר ובתוספת של חניה ומרפסת בגודל של 12 מ"ר, כאשר הזכויות הנוכחיות ייחשבו כ-40 מ"ר לצורך הפחתת התמורה מהדירה המשודרגת. הצעה זו ניתנה לצרכי מו"מ בלבד והוגבלה בזמן.

33. גריפנר רכשו את יחידתם, תוך שהיו מודעים לכך שהם לא רוכשים דירה – אלא מרתף שלא ניתן לעשות בו שימוש למגורים ועל כן לא בכדי לא צורפו לכתב התביעה הסכם או מסמכי המכר. אין בעובדה שהתובעים הצהירו לרשויות המס ולעירייה על דירת מגורים או על השימושים שנעשים בה, כדי לשדרגה מבחינה רישומית או תכנונית.

34. תת-חלקה 2 (שבבעלות משפחת שלפי) היא יחידה קטנה בגודל רשום של 11 מ"ר ולכן לא ניתן להעניק לבעליה תמורה בבית החדש שכן אין בו יחידה כה קטנה, על כן, נדרשו בעליה לרכוש תוספת מטרים מהיזם, לשם שדרוגה לדירה גדולה יותר. להבדיל מהם, לגריפנר הוצע לקבל דירת מגורים בגודל של 35 מ"ר חלק היחידה שבבעלותם ללא צורך בשדרוג, אולם הנ"ל סירבו.

35. משפחת פוטוק הם בעלים של שתי תתי-חלקות (3 ו-4) והניסיון לציירם כבעלי תת חלקה אחת בלבד, נועד לנסות ולהציג תמונה מגמתית לפיה היא קיבלה תמורות נוספות למרות שבפועל קיבלה תמורות ההולמות את זכויותיה, כבעלת שתי תתי-חלקות בבית.

36. גריפנר מנסים לסחוט תמורות גדולות מאלו המגיעות להם, שכן על פי חוות דעת שמאית, שוויה של יחידתם עומד לכל היותר על סך של 538,645 ₪, ולכן יש להעריך את התמורות המגיעות להם בהתאמה, לפי מתאם המרה ראוי של 29.31%, המשקף את היחס שבין שווי דירת מגורים ממוצעת בבית לבין שווי יחידתם, ועל כך להוסיף תוספת תמורה של 107% בהתאם לתמורה הממוצעת לדירות המגורים בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/98/2023, 5/1360/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דהיינו, לכל 1 מ"ר יחידת מרתף (ששוויה כמחסן) תתקבל תמורה של 0.2931×1.07
1, ולכן התמורה להם זכאים גריפנר מוערכת בסך של 228,621 ₪ בלבד.

37. יצוין כי בשתי ההצעות הוצע לגריפנר קבלת דירת מגורים ולא מרתף או מחסן, באופן המשביח עשרת מונים את זכויותיהם כיום.

38. נערכו עם גריפנר אינספור שיחות ותכתובות בניסיון להימנע מהליך משפטי, אך אלו עומדים על סירובם תוך העלאת דרישות בלתי סבירות באופן המכשיל את הוצאתו לפועל של הפרויקט, תוך הסבת נזקים עצומים לתובעים וליזם.

39. אין מקום להשוואה בין זכויות גריפנר לבין זכויות בעלי דירות המגורים שכן יחידת גריפנר איננה דירת מגורים. אין גם מקום להשוואה בין התמורות שניתנו לבעלי החנות והמרפאה, שכן הנ"ל קיבלו היתרים כדין וקיבלו תמורה ביחס לזכויותיהם בהלימה ליתר בעלי הזכויות. הלכה היא כי שוויון הינו מתן יחס שווה אל שווים ושונה אל שונים. יחידת גריפנר אינה יכולה להיכלל בקבוצת ההשוואה עם הדירות.

40. תכנית התמ"א אינה כוללת זכויות עבור בעלי מחסנים – אלא אך ורק עבור בעלי דירות מגורים. המחוקק לא ביקש לתת לבעלי יחידות מסוג מחסן תמורות ודברים אלו יפים גם לענייננו. אולם, מאחר שמדובר בפרויקט מסוג הריסה ובניה, יש לקחת בחשבון את זכויותיהם של גריפנר ברכוש המשותף ועבור זכויות אלו, מוכן היזם ליתן תמורה בסך של 228,621 ₪ המגולמת בתמורה שהוצעה להם.

41. התוכנית עתידה להיטיב עם כלל בעלי הדירות ובכלל זאת עם גריפנר, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה בטיחותית, וזאת מבלי לפגוע מהותית בזכויות המיעוט.

42. הסעדים שהתבקשו על ידי גריפנר בכתב התביעה, ריקים מתוכן, משום שלמעשה, מדובר בסעדים המתבקשים כלפי היזם שאיננו צד להליך. במסגרת הסעדים שהתבקשו בכתב התביעה, התבקש להורות לנתבעים, אשר הסמיכו את היזם לפעול בשמם, להגיש בקשה להיתר ולפעול לשינוי התכנית, כך שתכלול דירת תמורה שוויונית עבור גריפנר בשטח דירתם המדוד ובתוספת זהה, כפי שניתנה ליתר הדירות וכן להורות כי עד לתיקון התכנית באופן האמור, גריפנר אינם מחויבים לחתום על ההסכם. דהיינו: מבוקש לקבל סעדים מהיזם, כגון דירת תמורה גדולה יותר, או הטבות מסחריות כאלה ואחרות, אשר אין ביכולתם של התובעים לכפות על היזם להעניק (מעבר לכך שגריפנר אינם זכאים להן). ככל שלגריפנר השגות על היתר הבניה שניתן, היה עליהם להגיש התנגדות לרשויות התכנון, אך הם בחרו שלא לעשות כן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1360/2022, 5/98/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

43. מאחר שלא נכרת הסכם בין גריפנר לבין בעלי הדירות או בין גריפנר לבין היזם, לא ברורה זכאותם לדרוש תמורות נוספות ולא ברור מכוח איזו עילה משפטית הוגשה התביעה.

44. תביעת גריפנר הוגשה כצעד טקטי בניסיון להקדים את בעלי הדירות בהגשת תביעת "דייר סרבן" כנגדם והיא נוגעת לרצונם לקבל תמורות עודפות ובלתי סבירות, תוך השוואת זכויותיהם לזכויות הניתנות לדירת מגורים.

ג. מהלך הדיון

45. ביום 1.5.2023 הודיעו בעלי הדירות כי הם מבקשים למחוק את התביעה כנגד הנתבעים 3-5 (פורמן) וזאת מאחר שהגיעו עמם להסכמות מחוץ לאולם ולנוכח חתימתם על הסכם התמ"א. משכך, ביום 2.5.2023 הוריתי על מחיקת התביעה כנגד פורמן ללא צו להוצאות (ובנסיבות אלו לא מצאתי לפרט את טענות הצדדים בעניינם בפרק טענות הצדדים).

46. בתיק התקיים קדם משפט ביום 22.3.2024. במהלכו הסכימו הצדדים למינוי שמאי מכריע מטעמי, אשר יבחן את כלל התמורות שניתנו לכלל יחידות הבית ויבחן האם התמורה שהוצעה למשפחת גריפנר הינה תמורה שוויונית והוגנת, בהתחשב בתמורות שקיבלו כלל יחידות הבית, וזאת בהתחשב בנתוני היחידה הרלוונטית ובייעודה, ותוך השוואה ליתר היחידות בבית וייעודן.

47. נקבע כי ככל שהמומחה יידרש לסיוע או בדיקות בענייני חישוב שטחים או ייעוד היחידות (כגון: מינוי מודד מוסמך או תעודת עובד ציבור או כל גורם בודק נוסף), יהיה רשאי לעתור למפקחת לשם מתן החלטה מתאימה ולצדדים תישמר הזכות לשאול את המומחה שאלות הבהרה ממוקדות וכן זכות לחקור את המומחה בחקירה נגדית. עוד נקבע כי בתום מתן חוות הדעת, ההסכמה האמורה לא תימנע מן הצדדים להעלות בפני המפקחת טענות ביחס לדין החל, אך הצדדים מסכימים שלא תועלה שאלה בעניין עצם הסמכות – אלא אך לגופו של עניין. הצדדים אף הסכימו על זהות המומחה השמאי אייל יצחקי.

48. אשר-על-כן, בו ביום, מונה מר יצחקי כמומחה מטעמי (להלן: "המומחה") וביום 27.4.2023, הגיש הלה את חוות דעתו.

49. ביום 3.9.2023 התקיים דיון בו נחקר המומחה על חוות דעתו, בסיומו של הדיון, ניתנה לצדדים שהות לנסות ולהגיע להסכמות. משלא עלה הדבר בידי הצדדים ובעקבות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1360/2022, 5/98/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הדברים שעלו בחקירה הנגדית לפיה המומחה מיקד את ההשוואה בין דירת גריפנר לבין דירות המגורים בלבד, סברתי כי ראוי שהמומחה יכין חוות דעת משלימה, אשר במסגרתה יבחן גם את התמורה הצפויה או האמורה להינתן למשפחת גריפנר, למול התמורה הצפויה להינתן ליחידות (תתי חלקות) 2, 3 ו-4, דהיינו: דירות שלפי ופוטוק במסגרת ההסכם (היחידות שאינן דירות מגורים) וככל שאין בידו לבחון זאת, יבהיר את נימוקיו לכך ויציע חלופות לבחינת איזון התמורות, ככל שהדבר אפשרי.

50. ביום 14.11.2023, הגיש המומחה את חוות דעתו המשלימה.

בעקבות חוות הדעת המשלימה נחקר המומחה פעם נוספת ביום 4.1.2024.

לאחר שמיעת עדות המומחה סיכמו הצדדים טענותיהם בכתב ועתה אני נדרשת להכרעה.

ד. דיון והכרעה

51. לאחר ששקלתי את טענות גריפנר מחד גיסא ואת טענות בעלי הדירות מאידך גיסא, מצאתי לאשר את הפרויקט בתנאים שיפורטו בהמשך.

52. אפתח ואציין כי טענות הצדדים אינן נוגעות לנחיצות הפרויקט וחשיבותו אלא הן סבות סביב "שוויוניות התמורות" ובשאלה מהי התמורה הראויה ליחידת גריפנר בנסיבות הפרויקט, משכך, אף אנכי אתמקד בהכרעתי בסוגיות אלו בלבד.

אופן חלוקת תמורות בפרויקט מסוג תמ"א 38/2

53. באשר לחלוקת התמורות בפרויקט שבכותרת קיימות מספר שיטות: האחת, השיטה האחידה או המוחלטת שמשמעה תוספת שטח אחיד לכל אחת מדירות הבית ללא תלות בשטחה המקורי של הדירה. השנייה, השיטה היחסית לפיה יש לשמור על היחס בין שטחי הדירות שבבית לבין שטחי דירות התמורה.

קיימות גם שיטות ביניים המשלבות בין שתי השיטות הללו.

לעיתים מתעורר קושי גם ביחס לנתונים אשר בהתבסס עליהם ייערך חישוב התמורות – האם יש ליטול בחשבון את שטחה הרשום של הדירה כפי המופיע במרשם? או שמא יש ליטול בחשבון את שטחה המדוד בפועל? או דווקא את חלקה היחסי ברכוש המשותף ומהו דינם של שטחים שנבנו ללא היתר או בניגוד להיתר או תוך חריגה ממנו? האם יש להתעלם מהם או להביאם בחשבון?



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1360/2022, 5/98/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חוות דעת המומחה המכריע

54. בחוות דעתו קבע המומחה כי יש לנקוט בשיטת ה"תמורה היחסית" בעטיה דירת התמורה שהוצעה לגריפנר במסגרת הפרויקט היא תמורה בלתי שוויונית, המהווה **פיצוי יתר** וזאת בהתחשב בהסכם שנכרת עם יתר בעלי דירות המגורים בבית. על פי חוות דעתו, התמורה ביתר מוערכת בסך של כ-145,000 ₪. לפי קביעתו ההשבחה או הרווח לגריפנר מוערך ב -40.6% ואילו ההשבחה הממוצעת לבעלי דירות המגורים עומדת על 27.8% בלבד.

55. בחוות הדעת המשלימה, המתייחסת להשוואת התמורה שניתנת ליחידת גריפנר למול יחידות 2, 3 ו-4 (שהן יחידות עסקיות הממוקמות בקומת הקרקע) קבע המומחה כי לשיטתו התמורה שניתנה ליחידות אלו גבוהה משמעותית מזו שהוצעה לשאר בעלי הדירות בבית ובכלל זאת גריפנר. עם זאת, קבע המומחה כי רמת המובהקות של קביעה זו איננה גבוהה.

לדבריו, בהשוואת התמורה שהוצעה לגריפנר ביחס לכל היחידות האחרות בבית עולה כי התמורה שהוצעה להם היא תמורה גבוהה ביחס לממוצע התמורות כפי שעולה מהטבלה שבעמוד 5 לחוות דעתו המשלימה. שכן, בעוד שהתמורה לדירת גריפנר מהווה תוספת של 40.6% מהשטח האקוויוולנטי הקודם, הרי שלכל היחידות בבית נוסף שטח אקוויוולנטי ממוצע בשיעור נמוך יותר של 33.3%. לדבריו, ככל שיוכרע כי שיטת החלוקה שבה נקט היזם (שהיא שילוב בין השיטה היחסית לבין השיטה המוחלטת) היא השיטה הנכונה, הרי שהתמורה לבעלי יחידה 1 היא שוויונית.

המומחה סבור כי יש לבחון את התמורות על פי בסיס נתונים המתייחס לשווי הדירות כיום וזאת בהתאמה להלכת בית מרכזים (רע"א 6898/16 **עזבון המנוח אהרונ' נ' עופר מרכזים בע"מ** (נבו) 28.12.2017).

חוות הדעת קובעת אפוא כי התמורה לגריפנר היא שוויונית ואפילו עודפת לטובתו אך הצדדים ביקשו להותיר את ההחלטה המשפטית בנושא להכרעתי לפיכך אני מוצאת לנמק מדוע לדעתי אין לקבל את טענת גריפנר לפיה הם זכאים לתמורה זהה לדירת המגורים וזאת כתוספת על שטח דירתם המדוד ומהם התנאים בהם יאושר הפרויקט.

56. על פי ההלכה שנקבעה בעניין עש"א (מחוזי ת"א) 13039-12-20 **ניסני נ' חביב** (נבו, 26.4.2021) וכן עש"א (מחוזי ת"א) 14413-02-22 **שוחט נ' פרץ** (נבו, 27.4.2022) בפרויקטים של חיזוק מפני רעידות אדמה מכוח חוק החיזוק (המבוססים על תכנית תמ"א 38/1 ו- תמ"א 38/2), אין לבחון את השוויון הכלכלי בין בעלי הדירות – אלא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1360/2022, 5/98/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

את השוויון הכמותי-מהותי (דהיינו קבלת תוספות כמותיות דומות במהותן). עם זאת, בית המשפט העליון בעניין אייזן רע"א 5108/23 **הלן אייזן עו"ד נ' טקר ליאון ברנרד** (נבו, 16.11.2023) להלן: **"עניין אייזן"** הביע דעתו כי הקביעה לפיה למבחן הכמותי-מהותי יש עדיפות על פני המבחן הכלכלי איננה נקייה מספקות. משכך, עולה לכאורה כי במקרים מתאימים, ניתן יהיה להחיל את מבחן השוויון הכלכלי ויכול שמבחן זה אף עשוי לגבור על המבחן הכמותי מהותי או לשכון לצידו.

57. ביהמ"ש אמנם לא פירט באילו נסיבות יוחל מבחן השוויון הכלכלי אך מדבריו עולה כי טענה לחוסר שוויון כלכלי מצד המתנגד עשויה להיות טענה הגנה ומכאן שלמגוון השיטות שפורטו לעיל עשויה להתווסף שיטה נוספת- השוויון הכלכלי.

58. בפסק הדין בעניין עש"א (ת"א) 48996-10-18 **כלב נ' בן-אורי** (נבו, 9.12.2018). נקבע ביחס לתמורה הניתנת ליחידה המוגדרת כ"מחסן", כך: **"בהקשר זה אפתח ואציין כי שוויון הינו נקיטת דין שווה כלפי שווים ומהגדרה זו נובע כי לא ניתן להשתמש בטענה הנסבה על שוויון, מקום בו מדובר על שווים ושאינם שווים. בהתאמה לכלל, במקרה שלפנינו מדובר ביחידה המהווה מחסן קטן בקומת הקרקע אל מול דירות – הכוללות חדרים, חדרי שירותים, מטבח, תשתיות ויוצא באלו. סבורתני כי קביעה ולפיה יש להקנות לכל יחידה – באשר היא את אותה תוספת בדיוק, לא זו בלבד שאינה עולה בקנה אחד עם עיקרון השוויון – אלא שהיא נוגדת אותו."**

מהאמור לעיל עולה כי לא ניתן להתעלם מייעודה של יחידה ולהגדרה זו רלבנטיות לקבוצת ההשוואה.

59. בענייננו, מדובר בפרויקט תמ"א 38 מסוג "הריסה ובניה", הכולל יחידות הטרונגניות. חלק מבין היחידות הן דירות מגורים וחלק הן יחידות שייעודן אינו למגורים (יחידות עסקיות) ולכן עסקינן בבית הכולל קבוצת "שווים" ו"שוונים" גם יחד ויש לבחון לאילו מבין הקבוצות משתייכת יחידת גריפנר או שכלל אינה משתייכת למי מהקבוצות אלא היא בבחינת קבוצה בפני עצמה.

60. וביתר פירוט - בבית "קבוצת דירות" שהן דירות מגורים, הזכאיות בהתאם לפסיקה לתמורה כמותית מהותית דומה. בענייננו הוחלט על מנגנון שכזה (קרי: תוספת שטח לשטח המדוד הקיים, הנעה בין 2.90 ל-5.70 מ"ר לפי טיפוס דירות כאשר הממוצע של התוספת לדירות עומד על 4.64 מ"ר). ותוספת של מרפסת הנעה בין 10 ל-14 מ"ר (כאשר הממוצע של המרפסות עומד על 11.60 מ"ר). העובדה שהתמורה הכמותית אינה זהה בין טיפוס דירות שונים מתיישבת עם הלכת אייזן ועל כן איני מוצאת להתערב בה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1360/2022, 5/98/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יתרה מכך, בעלי דירות המגורים, אף אם קיימת חוסר התאמה כמותית כזאת או אחרת בין התמורות הניתנות להם, לא העלו כלל טענה בדבר פגיעה או חוסר שוויון מהותי כמותי, ללמדנו שאפילו אם קיים חוסר איזון כזה או אחר מבחינת תוספת ה-מ"ר לדירה מסוימת, אזי בעלי הדירות רואים בהפרש זה כהפרש שולי וזניח עליו הם מוחלים.

61. אציין כי לצורך הפרויקט בחישוב שטחי דירות המגורים נלקחו בחשבון מרפסות הדירות, ברם, איני רואה בכך כל קושי שכן מעיון בתשריט הבית המשותף עולה כי המרפסות הרלבנטיות מהוות חלק אינטגרלי משטחי הדירות (הגם שעל פי שיטת הרישום בעבר אלו לא חושבו בשטח הדירות).

62. יחידת גריפנר מבקשת להימנות על הקבוצה הנ"ל שהיא קבוצת היחידות המשמעותית בבית מבחינת היקפה ולקבל תמורה כמותית זהה אלא שבשונה מיתר היחידות בקבוצה זו ייעודה המקורי של יחידתם הוא מקלט שבהמשך הוסב לגן ילדים (ראו עמ' 5,6 לחוות דעת המומחה), שטחה נופל משטח הדירה הטיפוסית הקטנה ביותר ושיעור חלקיה ברכוש המשותף הוא 38/640 בעוד ששיעור החלקים ברכוש המשותף של בעלי הדירות נע בין 53/640 ל- 56/640 ועל כן היא אינה בבחינת "שווה" בתוך קבוצת ההשוואה (ולעניין זה ראו סעיף 147 לחוק המקרקעין, תשכ"ט- 1969 וכן סעיף 5 א (ב) לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח- 2008). אציין כי אף אם הרשות העירונית גבתה מגריפנר ארנונה כדירת מגורים אין לכך רלבנטיות לדעתי ואין בכך כדי לשנות את ייעודה המקורי או "להכשירה" ככזו.

63. "קבוצה" אחרת היא קבוצת "היחידות העסקיות". המדובר בסך הכל ב-3 תתי-חלקות: יחידה מס' 2 שהיא יחידת שלפי שטח של 11.35 מ"ר (מדוד 12.8 מ"ר) המשמשת כחנות הממוקמת בקומת הקרקע ושתי יחידות בקומת הקרקע בבעלות משפחת פוטוק, שסך הכל שטחן הרשום הוא 49.69 מ"ר (ומדוד 74 מ"ר) המשמשת כיום במאוחד כמרפאה.

64. לאור האמור, אני סבורה כי אין מקום להשוואת התמורה הניתנת ליחידות העסקיות למול דירות המגורים מאחר שאלו וגם אלו אינן בבחינת "שוות בין שווים".

65. אף בין יחידת "קבוצת השונים" הנ"ל קיים שוני מהותי. לא הרי יחידות בעלות שטח משמעותי שנבנו בהתאם להיתר ומשמשות בייעודן התכנוני (מרפאה/משרד- יחידות 3,4) ליחידה קטנה שנבנתה ללא היתר (יח' 2 - חנות). ולכן הקביעה העקרונית לפיה יש לדרוש מאת יחידה 2 תמורה כספית בגין רכישת מ"ר – מקובלת עליי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1360/2022, 5/98/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

66. המומחה סבר כי קיים דמיון בין יחידת גריפנר לבין קבוצת הדירות ("ת: רמת הדימיון בין יח' 1 לבין הדירות היא הרבה יותר טובה מאשר בין 1 לשתי היחידות בקומת הקרקע" עמ' 11 לפרוטוקול הדיון מיום 4.1.24 שורות 37-38) וביקש "לנרמל" או להתאים את שונותה של יחידה זו לעומת קבוצת ההשוואה עמה היא מבקשת להימנות באמצעות שיטת "מקדם השווי". דהיינו לבחון מהו שווי מ"ר של יחידה שכזו לעומת שווי מ"ר למגורים ובכך להביא "למכנה משותף" למול הדירות באמצעות "שטח אקוויוולנטי". בעשותו כן מצא המומחה כי שטח של כל מ"ר בדירת גריפנר עומד **בהערכה שמרנית** על 0.6 משווי דירת מגורים ועל כן השטח האקוויוולנטי של יחידת גריפנר עומד על 27.54 מ"ר (ראו עמוד 26 לחוות הדעת של מר יצחקי מיום 25.4.2023). מכאן שתוספת השטח שהוצעה לגריפנר (דירת מגורים בשטח של 37 מ"ר בתוספת חצר של 17 מ"ר) הינה תוספת שוויונית שלא לומר עודפת כפי שקבע המומחה. דהיינו, אמנם טכנית לכאורה היחידה קטנה, ברם, כלכלית יחידה זו אינה נפגעת שכן מלכתחילה שוויה היה נמוך יותר.

67. המומחה מציין גם מבחן רלוונטי נוסף שעשוי לתרום לקביעת מקדם השווי של היחידה, הוא המחיר בו יחידה 1 עצמה נרכשה. בדיקתו מלמדת כי גם ביישום מבחן זה מתקבלת תוצאה דומה, לפיה יחידה 1 נרכשה מלכתחילה בסכום של 949,998 ₪ (ביום 30.4.2013), שהוא מחיר המהווה כ-58% ממחירי דירות מגורים שנרכשו בסביבתה.

שיטתו זו מתיישבת, לכאורה, עם דברי כב' השופט כשר בעניין איזון אשר סבר כאמור כי החלת המבחן הכמותי מהותי ככלל אצבע גורף אינה נקיה מספקות במקרה זה התייחסות אל יחידת גריפנר כאל דירת מגורים מקנה לה יתרון כלכלי שאינו מוצדק למי שדירתו לא הוגדרה מלכתחילה כדירת מגורים ואשר שוויה הכלכלי תואם יותר לשווי של מחסן (ולעניין התמורות הניתנות במסגרת פרויקט חיזוק למחסנים ראו: [המפקח על המקרקעין ירושלים] 340/18 **הייפרט רבקה נ' רמוראנו לנק זהבה** (נבו 22.1.2020), (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 264/23 **ברטה קושלנד- ז"ל נ' נשר אורן** (נבו 11.7.2024). (המפקח על המקרקעין ירושלים) 299/19 **בית מחסה ליתומים נ' שפיגלמן שמואל צבי** (נבו 2.2.2022)).

68. כאמור, מסקנות המומחה בחוות דעתו, הן כי דירת התמורה שהוצעה לגריפנר (דירה בקומת קרקע בשטח של 37 מ"ר בצירוף חצר בשטח של 17 מ"ר) מהווה תמורה עודפת (בשווי 145,000 ₪) וכי שווי דירת התמורה שהוצעה להם מבטאת תוספת שטח אקוויוולנטי של 40.6% וזאת לעומת תוספת השטח הממוצעת ביחידות 5-14 העומדת על 27.8% בלבד (במובן זה דירת גריפנר זוכה יחסית לתמורה יחסית עודפת על פני



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1360/2022, 5/98/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דירות המגורים). בטבלה שבעמ' 5 לחוות דעתו המשלימה ריכז המומחה את נתוני כל הדירות כפי שיובא להלן:

תת חלקה	דירה קיימת					דירה חדשה		
	שטח	שטח אקוויולנטי	שטח	שטח חצר	שטח מרפסת	מקומות חניה	שטח אקוויולנטי	תוספת
1	45.9	27.54	37.0	17		0	38.73	40.6%
2	12.8	7.04	19.0			0	19.19	172.6%
3+4	74.0	51.80	78.0		14	2	102.39	97.7%
5	74.3	73.56	79.0		14	1	90.25	22.7%
6	86.6	87.47	91.7		10	1	105.09	20.1%
7	81.5	82.32	86.0		10	1	99.22	20.5%
8	74.3	72.82	79.0		14	1	91.93	26.2%
9	86.0	84.25	91.7		10	1	107.02	27.0%
10	82.3	80.63	86.0		10	1	101.04	25.3%
11	74.3	70.61	79.0		14	1	93.60	32.6%
12	86.0	81.65	91.7		10	1	108.96	33.4%
13	83.1	78.90	86.0		10	1	102.85	30.4%
14	74.3	68.41	79.0		14	1	95.28	39.3%
סה"כ	935.4	866.99	983.1	17.0	130.0		1,155.55	33.3%

- בביטוי שטח בעמודה השנייה הכוונה לשטח מדוד בפועל (ד.ק.ב).

עיננו רואות כי דירת גריפנר זוכה לתוספת שווי בשיעור 40.6% העולה על תוספת השווי הממוצעת של כלל הדירות (33.3%) ועל כן ספק אם גריפנר יכולים להישמע בטענה לחוסר שוויון (לרבות למול כל היחידות).

69. כפי שהוסבר לעיל, מסקנותיו של המומחה הצביעו על כך שמשפחת גריפנר זוכה לתמורה עודפת בהשוואה לדירות המגורים וזאת בהינתן ייעודה של היחידה, שמלכתחילה אינו ייעוד למגורים (אף אם בפועל נעשה במשך שנים רבות שימוש שכזה ביחידה דנן) ואף מעל התוספת הממוצעת וכי מדובר בתמורה שוויונית מקום שנערכת השוואה בין התמורה שעתידה להינתן ליחידה זו לעומת התמורה הניתנת לכלל היחידות (ובכלל זאת היחידות השונות) שכן התמורה שניתנת לה עולה על הממוצע. עם זאת, בהשוואה למול ה"יחידות השונות", אזי יתר היחידות (זו של שלפי וזו של פוטוק) מקבלות בפועל תמורות העולות על התמורה המוקנית לה (ראו לעניין זה טבלה המופיעה בעמ' 4 לחוות דעתו המשלימה של המומחה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/98/2023, 5/1360/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תת חלקה	יחידה קיימת		דירה חדשה				תוספת
	שטח	שטח אקוויולנטי	שטח	שטח חצר	שטח מרפסת	מקומות חניה	שטח אקוויולנטי
1	45.9	1727.54	37	17		0	38.73
2	12.8	187.04	19			190	19.19
3+4	74.0	2051.80	78		14	2	102.39
							97.7%

70. המומחה מדגיש כי קיים קושי להשוות בין היחידות השונות וכי רמת המובהקות של הבדיקה וההשוואה למול יחידות אלו אינה גבוהה, לנוכח השוני הרב שבין הנכסים הרלוונטיים ואני מקבלת את גישתו זו.

קביעה זו גם מתיישבת עם הדברים שנאמרו ברע"א 5108/23 הלן אייזן נ' טקר ליאון ברנרד (נבו, 16.11.2023) שם נקבע כי: "בין אם המבחן הרלוונטי הוא מבחן "מהותי-כמותי", ובין אם הוא מבחן "כלכלי", את הבחינה לפגיעה בשוויון יש לבצע תוך השוואה בין שווים ולא בין מי שקיים שוני מהותי ביניהם. לפיכך, העובדה כי לבעלי דירות מוצא שונות ניתנות דירות תמורה עם תוספת שונה של מטראז', אין בה כדי להקים טענה להפליה לפי אף אחד מהמבחנים הנ"ל. קביעה זו מקובלת גם עליי." (ההדגשות שלי – ד.ק.ב.).

71. על אף האמור לעיל, מוצאת אני להסתייג קמעה מחוות דעת המומחה. ראשית, המומחה הודה בחקירתו כי התובעים לא הציגו בפניו תחשיב המסביר את דרך החלוקה בה הם בחרו (ראו עמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 3.9.23 שורות 17-20) והדברים אומרים דרשני. עוד הודה המומחה כי כאשר בודקים את התמורה בהתחשב בהסכם שנכרת עם בעלי דירות המגורים נראה שהשיטה שנבחרה על ידם הייתה דווקא השיטה הכמותית ולא היחסית (עמ' 5 לעיל שורות 21-25 וראו גם עמ' 9 לפרוטוקול מיום 3.9.23 שורות 18-23). כמו כן, דעתי אינה נוחה מהתוצאה ולפיה יחידה 2 - חנות שנבנתה ללא היתר כלל תהא זכאית לתמורה ולהשבחה היחסית הגבוהה ביותר בבית ובכלל זאת של יחידת גריפנר שנבנתה בהיתר (אמנם כמקלט שהוסב לגן ילדים) אך בפועל משמשת לייעוד שונה ואף המומחה לא ידע להסביר זאת בעדותו (ראו עמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 3.9.23 שורות 31-35).

72. עם זאת מובן לי כי בהיותה של יחידה 2 יחידה קטנה ביותר קיימים בעת מתן הענקת תמורה ליחידה שכזו אילוצים שונים (היעדר דירה או יחידה בגודל מתאים או אילוצה "להכניס את היד לכיס" ולרכוש מאת היזם שירותי בניה -ראו לעניין זה עדות המומחה בעמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 3.9.23 שורות 6-1) וזאת בניגוד ליתר בעלי הדירות שברגיל לא נדרשים בפרויקט שכזה לממן את שירותי הבניה (שלא מתוך זכויות הבניה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1360/2022, 5/98/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שבבעלותם) עובדה המחייבת פתרונות ייחודיים, אך פתרונות אלו אמורים לעמוד במבחן הסבירות למול התמורה ליתר הדירות. משהמחיר בו הוצע להם לרכוש מטרז' נוסף נמצא סביר ומשיתר בעלי הדירות אישרו את הפרויקט בתנאים אלו לא מצאתי לשנות מהתנאים שנקבעו.

73. דעתי גם אינה נוחה מכך שלבעלי יחידה 2 (שלפי) ניתנת זכות לרכוש מטרים רבועים למגורים במחיר של 48,450 ₪ למ"ר דירתי (ר' עמ' 4 לחוות דעת המשלימה של המומחה וחקירת המומחה עמ' 13 לפרוטוקול הדיון מיום 4.1.2024 שורות 42-43) הקובעת כי מדובר במחיר סביר, בעוד שלגריפנר הוצעה האפשרות לרכוש מטרים נוספים במחיר העולה בשיעור ניכר משיעור זה (כ- 75,000 ₪ ל- מ"ר) שהוא גם מחיר בלתי סביר לדעת המומחה (ראו עמ' 13 לפרוטוקול הדיון מיום 4.1.2024 שורות 33-39) ואני סבורה כי חרף השונות בין היחידות הללו לא היתה הצדקה להציע לגריפנר לרכוש מ"ר נוספים לדירתו במחיר שונה מזה שניתן לשלפי (מחיר הגבוה במעל- 50%). אולם מאחר וחלופה זו אינה רלבנטית עוד ומאחר והיא לא הוצעה גם ליתר בעלי הדירות אין מקום להוסיף ולהידרש אליה מעבר לאמור לעיל.

74. עוד ובנוסף, אני סבורה כי הקניית 2 חניות ליחידת פוטוק (ששטחן יחד מגיע כדי שטחה של דירת מגורים טיפוסית) בעוד שלדירת גריפנר לא תוקנה חניה כלל פוגעת בשוויון. אציין כי מלכתחילה נקבע בהסכם כי לכל אחת מהיחידות תוקנה חניה אחת ללמדנו שאף בעלי הדירות עצמם סברו כי זוהי חלוקת תמורה נכונה הולמת וצודקת ביניהם. רק במסגרת תוספת מאוחרת שנחתמה עם פוטוק הוחלט כי האחרונים יהיו זכאים ל- 2 חניות ובמקביל נגרעה חניה מגריפנר.

המומחה הבלתי תלוי שמונה נחקר בעניין זה והודה בחקירתו כי לו היו "מורידים" מפוטוק חניה אחת אזי הפרויקט היה שוויוני יותר (ראו עמ' 13 לפרוטוקול הדיון מיום 4.1.2024 שורות 6-10) ועל כן אני מוצאת לאמץ את קביעתו זו ולקבוע כי פוטוק יהיו זכאים לחניה אחת בלבד ואילו החניה הנוספת תוקנה לגריפנר.

75. נמלכתי בדעתי אם ראוי כי שלפי יקבלו את הדירה שהוצעה לגריפנר ולהיפך (קרי: הצרחת דירות התמורה) ובכך להביא לתוצאה שיכול ותהא הולמת יותר אולם לאור קביעות המומחה ביחס לשונות יחידה 2 ואילווציה וכן ביחס לתועלת הרבה שקמה לגריפנר (העולה על זו של בעלי הדירות ואף נמצאה בעודף) לא מצאתי לעשות כן שכן הדבר עלול להביא לפתיחת כל התמורות לכל היחידות ובעיקר להגדלת חוסר השוויון בין גריפנר לבין בעלי דירות המגורים שהן עיקר יחידות הבית ללא צידוק ממשי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/98/2023, 5/1360/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

76. עלינו לזכור כי מטרת הפרויקט היא חיזוק הבית מפני רעידות אדמה והגנה על חיי אדם ולא השאת התשואות לבעל דירה כזה או אחר.

77. שוכנעתי כי **בכל מקרה**, מקבלת משפחת גריפנר תוספת שווי העולה על זו המתקבלת על ידי דירות המגורים וכי לא נגרמת להם כתוצאה מהפרויקט פגיעה קניינית מהותית. נהפוך הוא. עם סיום הפרויקט, דירתם, שאינה מהווה דירת מגורים על פי דין, תהפוך להיות דירת מגורים כדין באופן המשביח מהותית את נכסם.

78. לפיכך אני קובעת כי גריפנר יהיו זכאים לדירת התמורה שהוצעה להם ובתוספת חניה שתגרוע מדירת משפחת פוטוק.

79. בכפוף לתנאים שצוינו לעיל אני מאשרת את הפרויקט ואת ביצוע העבודות ברכוש המשותף.

80. אשר על כן, מצאתי לדחות את תביעת גריפנר ולקבל ברובה את תביעת בעלי הדירות ולאשר את הפרויקט בתנאים דלעיל.

ה. סיכום

81. התביעה העיקרית נדחת ואילו תביעה הנגדית מתקבלת בתנאים שנקבעו לעיל.
82. יראו את ההסכם כמתוקן בהתאמה כך שגריפנר יהיו זכאים לדירת תמורה בת 37 מ"ר בתוספת חצר בשטח של 17 מ"ר הכוללת חניה.
83. ככל שגריפנר לא יחתמו על ההסכם בתוך 7 ימים מיום שיומצא להם עותק מפקס דין זה, ממונות בזאת ב"כ בעלי הדירות, עו"ד טליה-דינה בנבנישתי ו/או עו"ד אורטל אלבז ו/או מי ממונה (להלן: **עוה"ד**) לחתום בשמם ובמקומם על כל המסמכים, התצהירים, והשטרות, מכל סוג ומין שהוא, הדרושים לצורך ביצוע הפרויקט **בגוש 6217 חלקה 57**.

עוה"ד יהיו רשאים לבצע את כל הכרוך ו/או הקשור ו/או הנובע מביצוע הפרויקט, ובכלל זה להתקשר בהסכם עם היזם ולחתום על ההסכם עצמו, תוספות להסכם הסכם משולש ו/או מרובע, ייפוי כוח, שטר משכון, בקשה/ות לרישום הערת אזהרה, ייפוי כוח בלתי חוזרים הקבועים בהסכם (לרבות נוטריוניים), לחתום על המסמכים והתצהירים הדרושים למשרד מיסוי מקרקעין, לעיריית תל אביב, לבנקים, לתאגיד פיננסי ו/או כל גוף מלווה לפרויקט, לרשות המים, לחברת החשמל, לשכת רישום המקרקעין והמפקחת על רישום המקרקעין, לחתום על כל מסמך ו/או בקשה ו/או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1360/2022, 5/98/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תצהיר שיידרש לשם תיקון ו/או ביטול צו רישום הבית המשותף המקורי, או כל רישום אחר של צו הבית המשותף ו/או הבתים המשותפים, של התקנון ורישומם מחדש, קביעת השטחים המשותפים והשטחים שיוצמדו לדירות והוצאות שטחים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירות מסוימות בבית המשותף, לקבוע כי מתקנים מסוימים בתחומי הרכוש המשותף ודרכי גישה, דרכי גישה לחניות, דרכי פינוי ומעברים ומיקומם של תשתיות שונות ומוליכים שונים, לחתום על בקשה/ות להיתר בנייה, לרבות תכניות שינויים להיתר בניה ולרבות בקשות להקלות ו/או פרצלציה ו/או רישום זיקות הנאה וכיו"ב, לחתום על פרוטוקולים שונים לרבות פרוטוקול מסירה. לבצע את כל הדרוש על מנת ליצור ביחס לרכוש המשותף או יחידה רישומית שתוצא ממנו לשם כך (בלבד) שעבוד ו/או משכון ו/או משכנתא לטובת כל תאגיד פיננסי שיעניק מימון לזים לצורך ביצוע הפרויקט, ובכלל זה לחתום על שטר/י משכנתא בכל דרגה ובכל סכום, כתב גילוי לממשכן, כתבי ויתור על זכות לדיור חלוף, הודעות משכון, טופס פרטי שיעבודים ועל כל מסמך שיידרש לשם מתן תוקף לשעבודים, למשכונות ולמשכנתא ולרישומם כדין אצל רשם המקרקעין ו/או רשם החברות ו/או לשם מתן להם תוקף, לרשום הע"א על גבי המקרקעין לטובת הזים ו/או לפקודתו, לרבות לטובת רוכשי דירות הזים ו/או לטובת כל תאגיד פיננסי ו/או גוף פיננסי שיעניק הלוואות לרוכשים אלה וכל פעולה אחרת במסגרת הפרויקט שבו תידרש חתימת גריפנר, לרבות קבלת כתבי הסכמה לביצוע הפרויקט וכל הכרוך בו מתאגיד פיננסי שיעניק הלוואה לבעלי הדירות ו/או לזים.

הוצאות

84. נק' המוצא לדיון בעניין הוצאות היא כי בעל דין שזכה בדיון זכאי להוצאותיו הראליות, כשהכוונה היא להוצאות שהוציא בפועל (או התחייב להוציא).

עם זאת, על היושב בדיון לשקול אם שיעור ההוצאות הנטען סביר, מידתי והכרחי לניהול ההליך בהתחשב בנסיבותיו (ראו בג"צ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק נ' הרשות המוסמכת** (30.6.2005, נבו).

בין השיקולים שעל היושב בדיון לשקול הם התנהגות הצדדים להליך, דרך ניהולו, מורכבות התיק ועוד.

בסופו של דבר תביעת גריפנר נדחתה ואילו תביעת בעל הדירות התקבלה תוך הוספת תנאי. המדובר בתביעות מורכבות שנוהלו עד תום. משכך, מצאתי לפסוק לזכות רוב בעלי הדירות הוצאות כמפורט להלן מאחר שאני סבורה כי מדובר בשיעור הוצאות סביר, מידתי והכרחי לניהול ההליך בהתחשב בנסיבות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/98/2023, 5/1360/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

85. לפיכך ישלמו גריפנר לרוב בעלי הדירות את ההוצאות הבאות:

- א. אגרת תביעה - 703 ₪.
- ב. שכ"ט עו"ד – 10,000 ₪.
- ג. חוות דעת שמאי – 16,380 ש"ח.

86. ההוצאות דלעיל ישולמו לא יאוחר מיום 29.9.2024, שאם לא כן, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (17.1.2023) ועד מועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ג תמוז תשפ"ד (29 יולי 2024) בהיעדר הצדדים. עותק יישלח.


דגנית קציר - ברין
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל - אביב יפו